

تعريف مصادر التشريع: هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الاحكام : منها ما هو متفق عليه و مختلف فيه

الاجماع	القياس	المصلحة المرسلة	
لغة: الاتفاق و العزم اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين المسلمين في عصر من العصور بعد وفاته صلى الله عليه و سلم على حكم من الاحكام اشريعية العملية	لغة: التقدير و المساواة اصطلاحا: هو الحاق مسألة لم يرد النص في حجمها بمسألة ورد النص فيها لاشتراكهما في علة ذلك الحكم	لغة: المصلحة هي المنفعة و المرسلة هي المطلقة اصطلاحا: هو استنباط الحكم لواقعة لا نص فيها و لا اجماع بناءا على مصلحة لا دليل معين من الشارع على اعتبارها او الغائها	التعريف
من القرآن: قوله تعالى " و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا" من السنة: قوله ص : لا تجتمع امي على ضلالة	من القرآن: قوله تعالى : "فإعتبروا يا أولي الأبصار" من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة خفعية جاءت الرسول ص و قالت : يا رسول الله ان ابي شيخ كبير و ادركته فريضة الحج و لم يحج فأحج عنه؟ قال : رأييت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم . قال "فإن دين الله أولى بالقضاء"	قال تعالى " الله يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة : جمع ابي بكر للقرآن أراد الله من تشريع المقاصد الشرعية منفعة للناس و درء المضار عنهم تجعل المصلحة المرسلة من الشريعة الإسلامية أكثر مرونة صالحة لكل زمان و مكان مهما نزل من المستجدات	الحجية
الاجماع الصريح: هو اتفاق جميع المجتهدين على قول او فعل صراحة دون مخالفة احد الاجماع السكوتي: هو ان يعمل او يقول احد المجتهدين فيعلم به البقية فيسكتون و لا يظهرون أي معارضة	المقيس عليه (الأصل): هو الامر الذي ورد في حكمه نص شرعي شروطه: ان يكون منصوبا على حكمه او مجمعا عليه المقيس (الفرع): هو الامر الذي لم يرد في حكمه النص شروطه: ان تكون علة الأصل فيه/ ان لا يكون له نص خاص العلة: هو الوصف المنضبط المشترك بين الأصل و الفرع و الذي من اجله شرع الحكم على الأصل شروطه: ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا / ان يدور الحكم و العلة وجودا و عدما الحكم: هو الوصف الشرعي الثابت في الأصل و يراد تعديده الى الفرع شروطه: ان يكون معقول المعنى / ان لا يكون مختصا به		الأركان / الانواع
		-ان تكون ملائمة للمقاصد الشرعية و لا تتعارض مع دليل قطعي -ان تكون معقولة في ذاتها حقيقة و لا وهمية -ان تكون عامة لا شخصية	الشروط
-اجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم -اجماع الصحابة كذلك على تعيين ابي بكر خليفة الرسول. - اجماع تحريم التدخين بيعا و شراء و استهلاكا -اجماع العلماء على تحريم الاستنساخ و الموت الرحيم	-تحريم المخدرات قياسا على تحريم الخمر لاشتراكهما في علة الاسكار -تحريم جميع أنواع العقود اثناء الاذان الثاني لصلاة الجمعة (وقت الصلاة) قياسا على تحريم عقد البيع و الشراء في هذا الوقت لاشتراكهما في علة الالهاء عن الصلاة - وجوب الزكاة بالاموال النقدية الحديثة قياسا على الزكاة بالفضة و الذهب لاشتراكهما في العلة و هي الثمنية	-الالزام بتدوين عقد الزواج في وثيقة رسمية و هي الدفتر العائلي -وضع قوانين المرور حفاظا على سلامة السائقين -الاعتماد على اختبار الـ DNA لإثبات النسب وضع مكبرات الصوت في المساجد	الامثلة

